

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1526/2534

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
นางลาวัณย์ วิริยะโกวิทยาหรือภู่งอกสกุล

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 161, มาตรา 167

พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 มาตรา 21, มาตรา 22, มาตรา 40, มาตรา 42

จำเลยดัดแปลงต่อเติมอาคารตึกแถวพิพาทขึ้นใหม่ปกคลุมทางเดินด้านหลังอาคาร ทำให้ไม่มีที่ว่างกว้างไม่น้อยกว่า 2.00 เมตร เป็นการขัดต่อข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่อง ควบคุมการก่อสร้างอาคาร พ.ศ.2522 ข้อ 76 (4) ซึ่งเป็นกรณีที่ไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือออกใบอนุญาตให้ได้ โจทก์ในฐานะเป็นเจ้าพนักงานท้องถิ่นตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522จึงมีอำนาจฟ้องให้จำเลยรื้อถอนอาคารตึกแถวพิพาทส่วนที่ดัดแปลงต่อเติม

พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ไม่มีข้อความในมาตราใดบัญญัติว่าให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องฟ้องภายในกำหนด 1 ปี เมื่อเจ้าพนักงานได้แจ้งคำสั่งให้จำเลยรื้อถอนทราบใดที่ยังคงฝ่าฝืนอยู่ โจทก์ฟ้องบังคับขอให้รื้อถอนได้

โจทก์ยื่นแก้อุทธรณ์แล้ว ศาลอุทธรณ์ชอบที่จะพิพากษาให้จำเลยใช้ค่า
ทนายความชั้นอุทธรณ์แทนโจทก์ได้

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยเป็นเจ้าของของผู้ครอบครองที่ดินโฉนดเลขที่ ๒๔๖๕๒ แขวง
สีลมเขตบางรัก กรุงเทพมหานคร และตึกแถวสี่ชั้นเลขที่ ๒/๙ ซึ่งก่อสร้างอยู่บนที่ดิน
ดังกล่าว จำเลยได้จัดให้มีการดัดแปลงอาคารโดยก่อสร้างต่อเติมอาคาร
คอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมต่อด้านหลังของตึกแถวเลขที่ ๒/๙ ดังกล่าวมีขนาดกว้าง
๓.๗๐ เมตร ยาว ๕.๖๕ - ๗.๐๐ เมตร สูง ๖ ชั้น ปกคลุมทางเดินด้านหลัง โดยไม่ได้
รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น และการก่อสร้างนั้นเป็นกรณีที่ไม่สามารถแก้ไข
เปลี่ยนแปลงหรือออกใบอนุญาตให้ได้ เพราะขัดต่อข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง
ควบคุมการก่อสร้างอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ ข้อ ๗๖ (๔) และพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ.๒๕๒๒ มาตรา ๒๑,๒๒, ๔๐ และ ๔๒ หัวหน้าเขตบางรักปฏิบัติราชการแทนโจทก์
ได้แจ้งคำสั่งให้จำเลยรื้อถอนอาคารส่วนที่ดัดแปลงต่อเติมดังกล่าวภายใน ๓๐ วัน นับ
แต่วันที่ได้รับคำสั่ง จำเลยได้รับคำสั่งเมื่อวันที่ ๑๒มิถุนายน ๒๕๒๘ แล้วไม่ได้อุทธรณ์
คำสั่งต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ และไม่รื้อถอนอาคารส่วนที่ดัดแปลงต่อเติม
ขอให้จำเลยรื้อถอนอาคารคอนกรีตส่วนที่ดัดแปลงต่อเติมดังกล่าว ถ้าจำเลยไม่ยอม
รื้อให้โจทก์เป็นผู้รื้อถอนได้เอง โดยจำเลยเป็นผู้เสียค่าใช้จ่าย

จำเลยให้การว่า มิได้เป็นผู้จัดการให้มีการก่อสร้างต่อเติมอาคาร
คอนกรีตเสริมเหล็กต่อด้านหลังตึกแถวเลขที่ ๒/๙ จำเลยได้รับโอนอาคารดังกล่าวมา
เมื่อปี ๒๕๑๘เจ้าของอาคารเดิมจะได้มีการดัดแปลงต่อเติมอาคารมาก่อนหรือไม่
จำเลยไม่ทราบ ต่อมาปี๒๕๒๘ ตึกแถวที่จำเลยรับโอนมาทรุดโทรมมีรอยร้าว จำเลย
จึงซ่อมแซมให้มีสภาพเดิม ด้านหลังอาคารมีที่เว้นว่างประมาณ ๒ เมตร โจทก์ไม่มี
อำนาจสั่งให้จำเลยรื้อถอน จำเลยไม่เคยได้รับหนังสือแจ้งให้ระงับการก่อสร้างหรือรื้อ
ถอน ฟ้องโจทก์ขาดอายุความ ๑ ปีแล้ว ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยรื้อถอนอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
กว้าง๓.๗๐ เมตร ยาว ๕.๖๕ - ๗.๐๐ เมตร สูง ๖ ชั้น ส่วนที่ต่อเติมเชื่อมด้านหลัง

ตึกแถวเดิมปกคลุมที่ว่างทางเดินหลังตึกแถวเลขที่ ๒/๙ ถนนจรูญเวียง แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร หากจำเลยไม่ยอมรื้อถอนให้โจทก์รื้อถอนเอง โดยให้ จำเลยเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า จำเลยได้ดัดแปลงต่อเติมอาคารตึกแถวพิพาทขึ้นใหม่ ปกคลุมทางเดินด้านหลังอาคารทำให้ไม่มีที่ว่างกว้างไม่น้อยกว่า ๒.๐๐ เมตร อัน เป็นการขัดต่อข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุมการก่อสร้างอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ ข้อ ๗๖ (๔) ซึ่งเป็นกรณีที่ไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือออกไป อนุญาตให้ได้ โจทก์ในฐานะเป็นเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุม อาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ จึงมีอำนาจฟ้องให้จำเลยรื้อถอนอาคารตึกแถวพิพาทส่วนที่ ดัดแปลงต่อเติมได้ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๖๙๔/๒๕๓๐ และ ๒๕๑๗/๒๕๓๐ ที่จำเลยอ้างมา ในฎีกานั้นข้อเท็จจริงไม่ตรงกับคดีนี้

ที่จำเลยฎีกาว่า การฟ้องร้องตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ ต้อง ฟ้องภายในอายุความ ๑ ปี นับแต่วันรู้ตัวผู้กระทำผิด ฟ้องของโจทก์จึงขาดอายุความ แล้วนั้นเห็นว่า ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ ไม่มีข้อความในมาตรา ใดบัญญัติว่าให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือโจทก์ต้องฟ้องภายในกำหนด ๑ ปี ดังที่จำเลย อ้างต่อสู้ การที่จำเลยดัดแปลงต่อเติมอาคารโดยขัดต่อข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครโดยไม่ อาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้และไม่อาจออกไปอนุญาตให้ได้ ซึ่งจำเลยต้องถูกบังคับให้

รือถอนนั้น เมื่อเจ้าพนักงานได้แจ้งคำสั่งให้จำเลยรือถอนแต่จำเลยไม่รือ トラบใดที่ยังคงฝ่าฝืนอยู่โจทก์ฟ้องขอให้รือถอนได้

ที่จำเลยฎีกาประการสุดท้ายว่า ศาลอุทธรณ์พิพากษาให้จำเลยใช้ค่าทนายความแทนโจทก์ ๑,๐๐๐ บาท ไม่ถูกต้อง เพราะโจทก์ไม่อุทธรณ์และไม่แก้อุทธรณ์ฎีกานั้น เห็นว่าเป็นสิทธิของโจทก์ซึ่งเป็นฝ่ายชนะคดีในศาลชั้นต้นที่จะไม่ยื่นอุทธรณ์ และปรากฏว่าโจทก์ได้ยื่นแก้อุทธรณ์ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๓๐ ไว้แล้ว ศาลอุทธรณ์จึงพิพากษาให้จำเลยใช้ค่าทนายความชั้นอุทธรณ์แทนโจทก์ได้

พืพำกษำยึน.

(ชลิต ประไพศาล-เจริญ นิลเอสงษ์-อัมพร ทองประยูร)

ศาลแพ่ง - นายประภาพร อนมาน

ศาลอุทธรณ์ - นายสมภาพ โชติกวณิชย์

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

๒
ต้น

หมายเหตุ